

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - PIS e COFINS sobre Máquinas e Equipamentos

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como funciona o crédito sobre Máquinas e Equipamentos?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

A **Lei 10.865/2004**, com a redação dada pela **Lei 11.196/2005**, abaixo transcrita, permitiu o crédito de **PIS** e **COFINS** sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Nos parágrafos 4º e 7º da **Lei 10.865/2004** podemos perceber que o crédito pode ser calculado sobre a depreciação tendo como alternativa o cálculo sobre o valor de aquisição.

Art. 15 - As **pessoas jurídicas** sujeitas à apuração da contribuição para o **PIS/PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público** e da **COFINS**, nos termos dos arts. 2º e 3º das **Leis nºs 10.637**, de 30 de dezembro de 2002, e **10.833**, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei, nas seguintes hipóteses:

- V - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Redação dada pela **Lei nº 11.196**, de 21/11/2005;
- 4º - Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação das alíquotas referidas no 3º deste artigo sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês;
- 7º - Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o 4º deste artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de quatro anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no 3º deste artigo sobre o valor correspondente a um quarenta e oito avos - 1/48 - do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da **Secretaria da Receita Federal**.

O inciso VI do artigo 3º da **Lei 10.833/2003**, deixa claro que este crédito pode ser tomado sobre os bens adquiridos ou fabricados. Veja abaixo o texto legal.

"Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a **pessoa jurídica** poderá descontar créditos calculados em relação a:

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Redação dada pela **Lei nº 11.196**, de 2005."

A **Instrução Normativa - IN 457/2004** foi quem trouxe a regulamentação sobre o cálculo do crédito com base na depreciação mensal ou no valor de aquisição. Sendo a regra desta forma:

- Bens adquiridos **a partir de 01/05/2004** podem ter o crédito calculado sobre o valor da depreciação ou sobre o valor de aquisição;
- Bens adquiridos **anteriormente a 01/05/2004** não tinham a opção de calcular o crédito sobre o valor de aquisição.

Saiba mais

Mais informações poderão ser acessadas através do *link*:

[DS - FAS - Créditos de PIS/COFINS sobre edificações](#)

Glossário

PIS - Programa de Integração Social

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social